



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 335

Conseil supérieur de la magistrature



PROGRAMME 335

Conseil supérieur de la magistrature

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Christophe SOULARD

Premier président de la Cour de cassation

Responsable du programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature

Le programme 335 permet au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d'exercer les missions confiées par la Constitution et la loi organique du 2 février 1994 afin de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est placé sous la responsabilité du premier président de la Cour de cassation, président de la formation plénière du Conseil et ordonnateur secondaire des dépenses.

Les actions conduites concernent, à titre principal, la nomination, la discipline et la déontologie des magistrats, à quoi s'ajoutent des missions présentant un caractère plus transversal.

La CSM a bénéficié d'un budget 2024 de 5,1 M€ en crédits de paiement (CP, hors CAS pensions) (+0,7 M€ par rapport à la LFI 2023, soit +15,8 %), dont 2,7 M€ de titre 2 hors CAS et 2,45 M€ hors titre 2. Les mesures de régulation prises en cours d'année afin de conserver la maîtrise de la trajectoire des finances publiques (décret d'annulation du 21 février, surgel le 17 juillet) ont pu affecter la gestion. In fine, la ressource disponible s'est établie à 5,5 M€ en CP, tous mouvements réglementaires inclus (dont 2,6 M€ de titre 2 hCAS et 2,3 M€ hors titre 2).

Ces crédits ont notamment permis de créer 2 emplois en gestion, dans un contexte d'entrée en vigueur de nombreuses dispositions de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ayant eu un impact direct sur l'activité du Conseil.

La nomination des magistrats

La formation du Conseil compétente à l'égard des magistrats du siège dispose d'un pouvoir de proposition afin de pourvoir les postes du siège de la Cour de cassation, ceux de premier président de cour d'appel et de président de tribunal judiciaire. Pour les nominations des autres magistrats du siège, qui relèvent du pouvoir de proposition du garde des Sceaux, le Conseil formule des avis « conformes » ou « non-conformes » liant le ministre.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet se prononce par avis simple, « favorable » ou « défavorable », sur les projets de nominations du garde des Sceaux.

Toute proposition de nomination fait l'objet d'une circulaire de transparence. Les magistrats candidats non retenus peuvent formuler des observations pour faire valoir leur situation.

En 2024, le CSM a examiné 2 539 propositions de nomination du garde des Sceaux, (2 674 en 2023).

Il a rendu 1 799 avis sur des propositions de nominations du garde des Sceaux au titre des transparences (1 170 pour le siège et 629 pour le parquet), et s'est prononcé sur 281 observations. Il a examiné 399 saisines complémentaires, 185 dossiers de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (128 en 2023), 318 dossiers de magistrats à titre temporaire au siège (247 en 2023). Pour la première fois, suite à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2023-1058, la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a eu à connaître 23 dossiers de magistrats à titre temporaire.

Au titre de son pouvoir de proposition, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège a formulé 81 propositions contre 69 l'année précédente, et auditionné 148 magistrats en 2024 pour 129 en 2023.

Dans l'exercice de cette compétence, le Conseil s'est attaché à la qualité des nominations, en veillant toujours à l'adéquation des profils aux fonctions.

La discipline des magistrats

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège dispose, en ce domaine, d'un pouvoir de décision, et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet d'une fonction d'avis.

Le Conseil peut être saisi d'une procédure par le garde des Sceaux ou par un chef de cour. Dans certains cas, la saisine peut avoir été précédée d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice frappant le magistrat poursuivi.

En 2024, le CSM a rendu 3 décisions au fond concernant des magistrats du siège ainsi que 4 décisions portant sur des interdictions temporaires d'exercer, marquant ainsi une hausse des saisines d'urgence après deux années sans saisine de cette nature.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet s'est prononcée sur 2 demandes d'avis, comme l'année précédente. Elle a également rendu 1 avis sur une interdiction temporaire d'exercer, après deux années sans saisine de cette nature.

Le nombre de saisines disciplinaires demeure à un niveau élevé (9 procédures disciplinaires en 2024). Au 31 décembre, il restait à traiter 13 dossiers (10 pour le siège et 3 pour le parquet).

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil peut en outre être saisi directement par les justiciables. L'examen des plaintes est assuré par trois commissions d'admission des requêtes, chargées de se prononcer sur leur recevabilité.

En 2024, ces commissions ont enregistré 460 plaintes et rendu 446 décisions (315 pour le siège et 131 pour le parquet), contre 498 plaintes et 499 décisions en 2023. L'examen des saisines révèle la mauvaise connaissance du dispositif par les justiciables, à l'origine d'un taux élevé de rejets du fait de l'irrecevabilité manifeste ou du caractère infondé des requêtes adressées au Conseil. Depuis la mise en place de ce dispositif, seuls 9 dossiers, 8 au siège et 1 au parquet, ont donné lieu à une décision de renvoi devant la formation disciplinaire compétente. En 2024, un magistrat du siège a été sanctionné disciplinairement pour la première fois à la suite d'une plainte déposée par un justiciable et d'un renvoi devant la formation disciplinaire par la commission d'admission des requêtes.

La loi organique n° 2023-1058 a encadré le temps de traitement des plaintes des justiciables dans un délai de 8 mois. Pour l'année 2024, il s'établit à moins de 4 mois en moyenne.

La déontologie et les avis

Le CSM se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (art. 64 et 65, alinéa 8 de la Constitution). Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats, ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. Il n'a pas été saisi pour avis en 2024, ni par le Président de la République, ni par le ministre de la justice.

La loi organique n° 2023-1058 a confié à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature le soin d'élaborer et de rendre publique une charte de déontologie des magistrats. Cet important travail, débuté en 2024, devrait aboutir dans le courant de l'année 2025.

Au terme d'une réflexion approfondie de ses mandatures successives, le Conseil s'est doté, le 1^{er} juin 2016, d'un service d'aide et de veille déontologique, dont la création avait été envisagée dès 2012. Ce service a été saisi, entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2024, de 121 demandes de la part de magistrats, soit une nouvelle hausse de 10 %, après +50 % en 2023 par rapport à 2022. En effet, ce dispositif est maintenant bien connu des auditeurs de justice et des magistrats, dans un contexte où la déontologie est de plus en plus au centre des préoccupations de l'institution judiciaire.

Les missions transversales

Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, le CSM doit disposer d'une connaissance approfondie de l'institution judiciaire. Aussi, chaque formation peut-elle charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours et tribunaux, et de l'École nationale de la magistrature (ENM). La nouvelle mandature a déjà procédé à des missions d'information dans 17 cours d'appel et la Cour de cassation. Ces missions ont été accompagnées d'un compte-rendu exhaustif rédigé par le secrétariat général ainsi que des notes de situation pour la direction des services judiciaires (DSJ) si nécessaire.

Le Conseil poursuit par ailleurs une intense activité internationale. Il participe aux réseaux européen et francophone des conseils de justice, reçoit régulièrement de hautes autorités judiciaires étrangères et envoie des délégations auprès de ses homologues étrangers, dans une logique d'échanges et de coopération. Ces actions contribuent au rayonnement de l'autorité judiciaire française, en même temps qu'elles procurent au Conseil de précieuses informations pour nourrir sa réflexion et enrichir la conduite de ses actions. Il s'est également fortement engagé dans la protection de l'État de droit et a communiqué à plusieurs reprises sur ce sujet. Fin 2023, le Conseil français a accédé à la présidence du réseau francophone des conseils de justice et une membre de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a été élue à la présidence du réseau européen des conseils de justice en juin 2024.

Le Conseil supérieur veille, enfin, à communiquer sur l'exercice de ses missions et donner au public les éléments d'information que celui-ci est en droit d'attendre sur les nominations, la discipline et la déontologie des magistrats, comme sur le fonctionnement et l'indépendance de l'autorité judiciaire. S'appuyant sur le site Intranet et le site Internet et attaché à l'idée d'instaurer une communication plus directe avec le corps judiciaire, le Conseil a poursuivi en 2024 la diffusion d'informations par courriels à l'ensemble des magistrats et a diffusé plusieurs communiqués. Il a continué de mener des actions de communication institutionnelle, la communication aux magistrats sur les travaux et le calendrier du Conseil, et la communication aux médias et aux citoyens afin de faire œuvre pédagogique sur le rôle et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.

Conclusion

Le Conseil est confronté à une hausse très importante de son activité dans tous les secteurs.

Cette hausse d'activité s'est traduite par un niveau d'exécution global (5,28 M€) en progression plus de 14 % par rapport à l'année 2023 (4,61 M€).

Le niveau d'exécution des crédits de titre 2 a atteint 3,18 M€ (+13 % par rapport à la consommation finale 2023 - 2,80 M€). Cette évolution s'explique notamment par le repyramidage de deux emplois. Le plafond d'emplois autorisé en LFI à hauteur de 24 emplois a quant à lui été respecté et consommé à hauteur de 22,51 ETPT.

Les crédits hors titre 2 alloués par la LFI 2024 ont augmenté de 31 % (2,45 M€) par rapport à la LFI 2023 (1,87 M€). Leur niveau d'exécution s'est établi à 2,10 M€, en progression de 16 % par rapport à la consommation finale 2023

(1,80 M€). Cette évolution s'explique essentiellement par la hausse importante des dépenses informatiques engagées dans le cadre de l'accélération des chantiers stratégiques de modernisation informatique du Conseil.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

INDICATEUR 1.1 : Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

INDICATEUR

1.1 – Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Propositions CSM siège	jours	24	39	25	25	cible atteinte	25
Propositions CSM parquet	jours	19	29	25	32	absence amélioration	25

Commentaires techniques

Sources des données : Les données sont issues des tableaux de suivi tenus par le secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature.

Mode de calcul : Nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai accordé aux magistrats pour formuler des observations sur un projet de nomination du garde des Sceaux et la date de la séance au cours de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature restitue son avis au ministre ou à ses services sur cette proposition.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'objectif mesuré par l'indicateur vise à atteindre un délai optimal de traitement des propositions de nomination de magistrats formulées par le garde des Sceaux, en conciliant la nécessité d'un examen approfondi des candidatures, propre à garantir des nominations de qualité, et une exigence de célérité permettant de limiter les vacances de postes.

L'un des défis majeurs auxquels se trouve confronté le CSM est en effet de contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire par des nominations rapides, tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources humaines de façon à assurer la meilleure adéquation possible des hommes et des femmes aux fonctions qu'ils exercent, et de répondre aux impératifs d'indépendance, d'impartialité et de compétence, propres à l'œuvre de justice.

L'indicateur le plus pertinent pour juger de l'efficacité de cette action devrait idéalement reposer sur la qualité des nominations de magistrats. Un tel outil est toutefois particulièrement difficile à construire et documenter. Aussi, l'indicateur retenu, fondé sur le délai utile d'examen des propositions de nomination, ne reflète-t-il que partiellement la mission principale du Conseil supérieur. Il s'inscrit néanmoins dans une logique de mesure de la performance, par le choix de données objectives et quantifiables.

À cet égard, la mise en œuvre de la réforme de l'article 65 de la Constitution par la loi du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Cinquième République a offert au Conseil supérieur de la magistrature de nouvelles possibilités, du fait notamment de la maîtrise de son ordre du jour.

Les délais de traitement se sont établis à 25 jours pour la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, et à 32 jours pour celle compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les délais observés sont conformes à la cible pour la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, et légèrement au-dessus pour la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Conformément à ce qui avait été annoncé l'an dernier, les délais ont globalement connu une nette diminution, les membres étant désormais aguerris à l'ensemble de leurs missions après un renouvellement intégral début 2023. Pour la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, la non-réalisation de la cible s'explique principalement par un calendrier heurté de propositions de la part de l'exécutif en raison des changements de gouvernement. Le Conseil s'est trouvé saisi, en deux fois, de très nombreuses propositions de nomination de procureurs généraux ou de procureurs de la République, nécessitant des auditions, ce qui allonge mécaniquement le temps d'examen. Ainsi, en 2024, la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a procédé à l'audition de 69 magistrats proposés à un poste de procureur général, de procureur de la République, au parquet général de la Cour de cassation ou à un poste d'inspecteur général de la Justice. Enfin, le nombre global de propositions de nomination de magistrats par le garde des Sceaux demeure à un niveau particulièrement élevé.

Le secrétariat général du Conseil sollicite par ailleurs, en amont de l'examen de la transparence, toutes les demandes d'évaluations actualisées, ce qui a comme avantage principal, outre de limiter les sursis à avis, d'accélérer le processus d'examen des transparences par les membres.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i>				
<i>Consommation 2024</i>				
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 275 506	1 362 523	4 638 029	4 638 029
	3 177 122	1 188 810	4 365 933	
Total des AE prévues en LFI	3 275 506	1 362 523	4 638 029	4 638 029
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-93 032	-158 401	-251 433	
Total des AE ouvertes	3 182 474	1 204 122	4 386 596	
Total des AE consommées	3 177 122	1 188 810	4 365 933	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i>				
<i>Consommation 2024</i>				
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 275 506	2 445 316	5 720 822	5 720 822
	3 177 122	2 098 153	5 275 275	
Total des CP prévus en LFI	3 275 506	2 445 316	5 720 822	5 720 822
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-93 032	-105 671	-198 703	
Total des CP ouverts	3 182 474	2 339 645	5 522 119	
Total des CP consommés	3 177 122	2 098 153	5 275 275	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 106 298 2 806 994	975 999 908 746	-2	4 082 297	4 082 297 3 715 738
Total des AE prévues en LFI	3 106 298	975 999	0	4 082 297	4 082 297
Total des AE consommées	2 806 994	908 746	-2		3 715 738

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 106 298 2 806 994	1 867 940 1 809 573		4 974 238	4 974 238 4 616 567
Total des CP prévus en LFI	3 106 298	1 867 940	0	4 974 238	4 974 238
Total des CP consommés	2 806 994	1 809 573	0		4 616 567

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 2 – Dépenses de personnel	2 806 994	3 275 506	3 177 122	2 806 994	3 275 506	3 177 122
Rémunérations d'activité	2 184 189	2 497 235	2 454 868	2 184 189	2 497 235	2 454 868
Cotisations et contributions sociales	605 802	760 790	704 470	605 802	760 790	704 470
Prestations sociales et allocations diverses	17 004	17 481	17 784	17 004	17 481	17 784
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	908 746	1 362 523	1 188 810	1 809 573	2 445 316	2 098 153
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	908 746	1 362 523	1 188 810	1 809 573	2 445 316	2 098 153
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	-2	0	0	0	0	0
Prêts et avances	-2	0	0	0	0	0
Total hors FdC et AdP		4 638 029			5 720 822	
Ouvertures et annulations* en titre 2		-93 032			-93 032	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-158 401			-105 671	
Total*	3 715 738	4 386 596	4 365 933	4 616 567	5 522 119	5 275 275

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
14/03/2024		40 667		93 397				
Total		40 667		93 397				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						199 068		199 068
Total						199 068		199 068

DÉCRETS DE VIREMENT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
06/12/2024	5 000		5 000					
Total	5 000		5 000					

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024					98 032		98 032	
Total					98 032		98 032	

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	5 000	40 667	5 000	93 397	98 032	199 068	98 032	199 068

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 275 506 3 177 122	1 362 523 1 188 810	4 638 029 4 365 933	3 275 506 3 177 122	2 445 316 2 098 153	5 720 822 5 275 275
Total des crédits prévus en LFI *	3 275 506	1 362 523	4 638 029	3 275 506	2 445 316	5 720 822
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	-93 032	-158 401	-251 433	-93 032	-105 671	-198 703
Total des crédits ouverts	3 182 474	1 204 122	4 386 596	3 182 474	2 339 645	5 522 119
Total des crédits consommés	3 177 122	1 188 810	4 365 933	3 177 122	2 098 153	5 275 275
Crédits ouverts - crédits consommés	+5 352	+15 312	+20 663	+5 352	+241 492	+246 844

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	3 275 506	1 362 523	4 638 029	3 275 506	2 445 316	5 720 822
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	3 275 506	1 362 523	4 638 029	3 275 506	2 445 316	5 720 822

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

Les crédits hors titre 2 alloués au programme 335 par la loi de finances initiale 2024 se sont établis à 1 362 523 € en AE et 2 445 316 € en CP. Par application du décret du 21 février 2024, une annulation de crédits est intervenue à hauteur de 199 068 € en AE et CP, puis, par arrêté du 14 mars 2024, les ressources du programme ont été abondées à hauteur de 40 667 € en AE et 93 397 € en CP au titre des crédits de report. Ces derniers étaient destinés à financer plusieurs prestations informatiques et de communication qui n'avaient pu être engagées ou finalisées en 2023.

Les crédits hors titre 2 ouverts en 2024 se sont élevés en conséquence à 1 204 122 € en AE et 2 339 645 € en CP.

Les crédits de titre 2 alloués au programme 335 par la loi de finances initiale pour l'année 2024 se sont établis à 3 275 506 € en AE/CP (dont 2 684 735 € hors CAS pensions). L'annulation de 98 032 € en AE/CP dans le cadre de la loi de finances de fin de gestion, puis le décret de virement du 6 décembre 2024 allouant au programme 5 000 € complémentaires en AE/CP dans le cadre des opérations de pré liquidation de la paie de décembre, ont porté les crédits de titre 2 pour l'année 2024 à 3 182 474 € en A/CP (dont 2 635 267 € hors CAS Pensions).

Les crédits ouverts au programme 335 pour l'année 2024 se sont en conséquence établis à 4 386 596 € en AE et 5 522 119 € en CP (dont 547 207 € en AE/CP au titre du CAS Pensions).

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	16 378	74 939	91 317	16 378	134 493	150 871
Surgels	192 074	124 129	316 203	192 074	64 575	256 649
Dégels	0	-199 068	-199 068	0	-199 068	-199 068
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	208 452	0	208 452	208 452	0	208 452

Le dégel de 199 068 € de crédits hors titre 2 en AE/CP intégrait 124 129 € d'AE et 64 575 € de CP surgelés pour des raisons techniques. Il s'est traduit par une annulation de crédits à due concurrence par le décret n° 2024-124 du 21 février 2024.

Sur le titre 2, le montant de la réserve de précaution s'élevait à 0,5 % de la masse salariale votée au titre de la loi de finances initiale, soit 0,016 M€ répartis entre 0,013 M€ HCAS et 0,003 M€ sur le CAS Pensions.

La réserve de précaution en titre 2 a fait l'objet d'un premier surgel de 0,19 M€ uniquement en HCAS en février.

La totalité de la réserve a été dégelé en fin de gestion, dont 151 030 € hors CAS Pensions pour sécuriser la paie des agents pour le mois de décembre. Le reliquat de 98 032 € a été annulé.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2023 (1)	Réalisation 2023 (2)	LFI + LFR 2024 (3)	Transferts de gestion 2024 (4)	Réalisation 2024 (5)	Écart à LFI + LFR 2024 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	0,00	3,88	5,00	0,00	4,63	-0,37
1037 – Personnels d'encadrement	0,00	1,75	2,00	0,00	2,33	+0,33
1039 – B administratifs et techniques	0,00	4,22	5,00	0,00	4,00	-1,00

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2023 (1)	Réalisation 2023 (2)	LFI + LFR 2024 (3)	Transferts de gestion 2024 (4)	Réalisation 2024 (5)	Écart à LFI + LFR 2024 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1041 – C administratifs et techniques	0,00	6,80	7,00	0,00	6,80	-0,20
1043 – B métiers du greffe et du commandement	0,00	4,00	5,00	0,00	4,75	-0,25
Total	0,00	20,65	24,00	0,00	22,51	-1,49

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2024 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024	dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	0,00	0,00	0,00	+0,75	-0,08	+0,83
1037 – Personnels d'encadrement	0,00	0,00	0,00	+0,58	+0,25	+0,33
1039 – B administratifs et techniques	0,00	0,00	+0,03	-0,25	+0,58	-0,83
1041 – C administratifs et techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 – B métiers du greffe et du commandement	0,00	0,00	+0,17	+0,58	0,00	+0,58
Total	0,00	0,00	+0,20	+1,66	+0,75	+0,91

La consommation du PAE 2024 s'établit à 22,51 ETPT, en hausse de 1,86 ETPT par rapport à 2023 et laissant une marge sous plafond de 1,49 ETPT. A compter de septembre 2024, le Conseil supérieur de la magistrature est venu saturer son plafond d'emplois avec 23,60 ETPT.

L'écart constaté sur la catégorie des magistrats s'explique essentiellement par la courte vacance d'emplois sur les postes de secrétaires généraux adjoints du Conseil sur 2024. Pour rappel, cette vacance représentait l'équivalent de 10 mois sur 2023.

Le dépassement constaté sur la catégorie A « personnels d'encadrement », ainsi que la sous-consommation notée sur la catégorie « B administratifs et techniques » correspondent à l'arrivée, au mois de septembre 2024, d'un chef de projet informatique (ANT-A) en remplacement d'un technicien informatique (ANT-B). Ce renfort a été rendu nécessaire par l'accélération des chantiers stratégiques de modernisation informatique engagés par le Conseil en 2024.

L'évolution de 0,75 ETPT entre 2023 et 2024 sur la catégorie « B métiers du greffe » s'explique par l'arrivée de deux greffiers dès le début 2024. Le premier en remplacement d'un départ survenu en 2023, le second octroyé par le repyramidage d'un poste de catégorie C resté vacant en 2023. Ce dernier emploi de greffier a été rendu nécessaire, compte tenu de la forte augmentation de l'activité au service des nominations du Conseil.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT

(en ETP)

Catégorie d'emploi	Sorties dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	1,00	0,00	2,00	0,00	+1,00	0,00

(en ETP)

Catégorie d'emploi	Sorties	dont départs en retraite	Mois moyen des sorties	Entrées	dont primo recrutements	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1037 – Personnels d'encadrement	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	+1,00	0,00
1039 – B administratifs et techniques	2,00	0,00	6,00	1,00	0,00	9,00	-1,00	0,00
1043 – B métiers du greffe et du commandement	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,50	+1,00	0,00
Total	4,00	0,00		6,00	0,00		+2,00	0,00

L'exécution de schéma d'emplois pour 2024 s'établit à 2 ETP, soit un écart de +2 ETP par rapport à la LFI, stable par rapport au CRG 2. Cette exécution correspond à deux arrivées intervenues au cours du premier trimestre : un secrétaire général adjoint le 02/01/2024 en remplacement d'un magistrat parti en octobre 2023 ; un greffier recruté le 01/03/2024 suite au repyramidage d'un poste de C resté vacant.

Ce dépassement marginal est à apprécier à l'aune du schéma d'emplois ministériel accordé en LFI 2024 et exécuté

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE

(en ETP)

Service	Prévision LFI	Réalisation	dont mesures de transfert	dont mesures de périmètre	dont corrections techniques	Impact des schémas d'emplois pour 2024	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024	dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024
Autres	24,00	22,51	0,00	0,00	+0,20	+1,66	+0,75	+0,91
Total	24,00	22,51	0,00	0,00	+0,20	+1,66	+0,75	+0,91

(en ETP)

Service	Schéma d'emplois Prévision PAP	ETP au 31/12/2024 Réalisation
Autres	0,00	23,60
Total	0,00	23,60

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Prévision LFI ETPT	Réalisation ETPT
01 – Conseil supérieur de la magistrature	24,00	22,51
Total	24,00	22,51
Transferts en gestion		0,00

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie	Exécution 2023	Prévision LFI 2024	Exécution 2024
Rémunération d'activité	2 184 189	2 497 235	2 454 868
Cotisations et contributions sociales	605 802	760 790	704 470
Contributions d'équilibre au CAS Pensions :	468 200	590 771	542 850
– Civils (y.c. ATI)	468 200	590 771	542 850
– Militaires			
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)			
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)			
Cotisation employeur au FSPOEIE			
Autres cotisations	137 601	170 019	161 620
Prestations sociales et allocations diverses	17 004	17 481	17 784
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	2 806 994	3 275 506	3 177 122
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	2 338 794	2 684 735	2 634 272
<i>FdC et AdP prévus en titre 2</i>			

ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions	
Socle d'exécution 2023 retraitée	2,33
Exécution 2023 hors CAS Pensions	2,34
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2024/ 2023	
Débasage de dépenses au profil atypique :	-0,01
– GIPA	
– Indemnisation des jours de CET	-0,01
– Mesures de restructuration	
– Autres dépenses de masse salariale	
Impact du schéma d'emplois	0,13
EAP schéma d'emplois 2023	
Schéma d'emplois 2024	0,13
Mesures catégorielles	0,06
Mesures générales	0,02
Rebasage de la GIPA	
Variation du point de la fonction publique	0,02
Mesures bas salaires	
GVT solde	
GVT positif	
GVT négatif	
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	0,01
Indemnisation des jours de CET	0,01
Mesures de restructurations	
Autres rebasages	
Autres variations des dépenses de personnel	0,08
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	
Autres variations	0,08

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions	
Total	2,63

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d'activité		
	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire	114 180	113 863	74 480	104 838	101 429	68 892
1037 – Personnels d'encadrement	90 360	74 140	0	67 992	65 225	0
1039 – B administratifs et techniques	44 640	45 222	35 700	38 820	39 668	27 180
1043 – B métiers du greffe et du commandement	48 600	50 832	51 600	42 300	44 701	44 724

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d'entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d'incidence sur 2024	Coût	Coût en année pleine
Mesures statutaires						13 823	13 823
Conf salariale (injection + 5 pts IM)	24	A, B, C (+ membres du CSM)	Divers	01-2024	12	13 823	13 823
Mesures indemnitaires						46 638	90 696
réforme indemnitaire magistrats (SG) du CSM	5	A	Magistrats	07-2024	6	44 058	88 116
revalorisation indemnitaire corps communs	12	A, B, C	Attachés, Sec. Adm., Adjoints adm. et tech.	01-2024	12	2 580	2 580
Total						60 461	104 519

A la différence des magistrats en juridiction, la revalorisation indemnitaire des magistrats du secrétariat général n’a pas été mise en place en octobre 2023, compte tenu de l’obligation de modifier préalablement le décret en Conseil d’État n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du CSM. Son application n’est effective que depuis le 7 juillet 2024. L’absence de rétroactivité implique un effet extension année pleine (EAP) de 6 mois pour 2025.

ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2

L’action sociale ministérielle et interministérielle est portée par le Secrétariat général. Les principaux dispositifs, montants et bénéficiaires sont présentés dans le rapport annuel de performance du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 1 204 122	CP ouverts en 2024 * (P1) 2 339 645
AE engagées en 2024 (E2) 1 188 810	CP consommés en 2024 (P2) 2 098 153
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 047 233
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 15 312	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 050 919

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 7 376 259					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 7 376 259	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 047 233	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 6 329 026	
AE engagées en 2024 (E2) 1 188 810	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 050 919	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 137 891	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 6 466 917	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 1 106 688
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 5 360 229

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Les restes à payer au 31 décembre 2024 s'établissent à 6 466 917 €, soit à un montant inférieur à celui constaté au 31 décembre 2023 (7 376 259 €).

Cette diminution s'explique par l'apurement progressif de l'engagement pluriannuel relatif au bail. Ce dernier, couvrant 9 années fermes de loyers (du 1^{er} octobre 2022 au 30 septembre 2031), avait été réalisé au cours du dernier quadrimestre de l'année 2022 pour un montant de 8 369 684 €.

L'échéancier des paiements s'établit comme suit :

Échéancier des restes à payer au 31 décembre 2024 :

Nature des engagements juridiques	CP 2025	CP 2026 et suivants	Autres	Total
Bail	923 866 €	5 321 532 €	0 €	6 245 398 €
Marchés et contrats	168 809 €	38 697 €	0 €	207 506 €
Bons de commande uniques	5 987 €	0 €	0 €	5 987 €
<i>EJ bloqués</i>	0 €	0 €	8 025 €	0 €
Total	1 098 662 €	5 360 229 €	8 025 €	6 466 917 €

La couverture des restes à payer par des crédits de paiements 2025 est estimée à 1 098 662 €, correspondant :

- À la couverture des loyers de l'année 2025 à hauteur de 923 866 € ;
- Aux paiements à réaliser en 2025 dans le cadre des marchés publics et contrats en cours : 168 809 € (marchés d'électricité, de transports de colis, d'entretien des véhicules, de téléphonie, d'hébergements et de maintenance informatiques, de nettoyage des locaux, de formation, de location des copieurs et d'équipements, prestations informatiques sur marchés ou conventions UGAP) ;
- Au paiement de bons de commande uniques engagés en 2024, dont l'exécution s'échelonne sur les exercices 2024 et 2025 (5 987 €) : restaurations réalisées par le mobilier national, fournitures, travaux électriques, gratification stagiaire.

La couverture des restes à payer par des crédits de paiements postérieurs à l'année 2025 est estimée à 5 360 229 €, correspondant :

- Aux dépenses de loyer à couvrir sur la période 2026-2031 (5 321 532 €) ;
- Aux paiements à réaliser dans le cadre de marchés arrivant à échéance postérieurement à l'année 2025 : 38 697 € (électricité, location de copieurs et de la machine à affranchir, téléphonie, transport de colis, entretien des véhicules).

Ont été isolés pour un montant de 8 025 € les soldes sur d'anciens engagements juridiques, pour lesquels aucun paiement n'est attendu, mais dont la clôture est techniquement bloquée malgré le recours à l'AIFE.

Justification par action

ACTION

01 – Conseil supérieur de la magistrature

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Conseil supérieur de la magistrature	3 275 506 3 177 122	1 362 523 1 188 810	4 638 029 4 365 933	3 275 506 3 177 122	2 445 316 2 098 153	5 720 822 5 275 275

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	3 275 506	3 177 122	3 275 506	3 177 122
Rémunérations d'activité	2 497 235	2 454 868	2 497 235	2 454 868
Cotisations et contributions sociales	760 790	704 470	760 790	704 470
Prestations sociales et allocations diverses	17 481	17 784	17 481	17 784
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	1 362 523	1 188 810	2 445 316	2 098 153
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 362 523	1 188 810	2 445 316	2 098 153
Total	4 638 029	4 365 933	5 720 822	5 275 275

Dépenses de personnel :

Les dépenses de personnel du programme 335 couvrent, d'une part, la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature, fixée par le décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011 modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 et, d'autre part, celle des effectifs du secrétariat général.

Les emplois affectés au programme 335 correspondent aux effectifs du Secrétariat général.

En termes de dépenses, l'exécuté global 2024 s'établit à 3 177 122 €, soit à un niveau inférieur de 98 385 € par rapport aux crédits de titre 2 alloués en loi de finances initiale. Cet écart s'explique principalement par :

- Les périodes de vacances d'emplois sur les postes d'adjoint au chef de cabinet (5 mois), secrétaire général adjoint (2 mois), technicien informatique (1,5 mois) ;
- Un montant de décharges d'activité des membres du Conseil inférieur à l'estimation initiale ;
- L'absence de recrutement d'un vacataire sur 3 mois.

S'agissant des emplois, la LFI 2024 établissait le plafond d'emploi pour le programme 335 (secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature) à 24 ETPT. L'exécution finale s'est élevée à 22,51 ETPT, laissant une marge sous plafond de 1,49 ETPT.

Cet écart s'explique par les quotités de travail et les mouvements de personnels constatés en 2024, à savoir principalement :

- Le départ de l'adjoint au chef de cabinet fin mars, pour un remplacement en septembre ;
- Le départ d'un secrétaire général adjoint fin juin, pour une arrivée de son remplaçant en septembre ;
- Le départ d'un technicien informatique fin juillet, remplacé à la mi-septembre ;
- Les prises de poste de deux greffiers décalées au 1^{er} février et au 1^{er} mars, alors qu'elles étaient prévues initialement au 1^{er} janvier.

A compter de septembre 2024 le Conseil supérieur de la magistrature vient saturer son plafond d'emplois avec 23,60 ETPT.

Dépenses de fonctionnement :

Les crédits de fonctionnement inscrits dans le PAP 2024 et alloués par la LFI au programme 335 se sont élevés à 1 362 523 € en AE et 2 445 316 € en CP.

La consommation finale s'est établie à 1 188 810 € en AE et 2 098 153 € en CP.

L'écart entre le montant des crédits inscrits dans le PAP 2024 et le montant des crédits effectivement consommés s'établit en conséquence à -173 713 € en AE et -347 164 € en CP.

Par application du décret du 21 février 2024 précité, une annulation de crédits est intervenue à hauteur de 199 068 € en AE et CP. À l'inverse, l'arrêté du 14 mars 2024 relatif aux crédits de report a permis d'abonder les ressources du programme à hauteur de 40 667 € en AE et 93 397 € en CP. Les crédits disponibles pour l'année 2024 se sont en conséquence établis à 1 204 122 € en AE et 2 339 645 € en CP, laissant des crédits inemployés en fin d'exercice budgétaire à hauteur de 15 312 € en AE et 241 492 € en CP.

Par nature de dépenses, les écarts entre les crédits inscrits dans le PAP 2024 et les consommations finales se présentent comme suit :

- Dépenses de structure

Les montants des crédits prévus dans le PAP 2024 pour ces dépenses s'élevaient à 649 777 € en AE et 1 475 401 € en CP. La consommation finale s'est établie à 465 127 € en AE et 1 372 526 €, correspondant à un niveau d'exécution de 72 % en AE (-184 650 €) et 93 % en CP (-102 875 €).

La sous-consommation des crédits s'explique de la façon suivante :

- Une régularisation des charges locatives de l'année 2023 en la faveur du Conseil, puis une diminution du montant de la taxe foncière suite à une négociation entre le bailleur et les services fiscaux ont entraîné une moindre dépense à hauteur de 79 813 € en AE/CP ;

- L'engagement pour une seule année ferme du nouveau marché de nettoyage, au lieu des deux années fermes prévues initialement afin de tenir compte de la possibilité de se raccorder à la convention UGAP en fin d'année 2025, ont entraîné une moindre dépense de 48 000 € en AE ; parallèlement, le montant de l'offre retenue dans le cadre de ce marché s'est montré inférieur aux prévisions, se traduisant par une moindre de dépense de 10 000 € en AE et 6 600 € en CP en 2024 ;

- Le marché d'électricité, renouvelé en fin d'année 2023 pour les années 2024 et 2025, n'a pas fait l'objet d'engagement en 2024, alors qu'un montant de 60 000 € avait été provisionné à ce titre ;

- Les travaux immobiliers réalisés ont été inférieurs de 10 060 € en AE et de 13 100 € en CP par rapport aux prévisions, compte tenu du moindre coût des rénovations électriques, de la revue à la baisse des surfaces à rénover et de la diminution des prix des contrôles réglementaires pratiqués par l'UGAP.

Parallèlement, la révision du loyer a entraîné une consommation légèrement plus élevée que prévu initialement (+15 500 € en AE et +6 200 € en CP).

- Dépenses d'activité

Les montants des crédits inscrits dans le PAP 2024 pour ces dépenses s'élevaient à 391 220 € en AE et 406 870 € en CP. La consommation finale s'est établie à 407 077 € en AE et 438 695 € en CP, soit à un montant supérieur de 4 % en AE (+15 857 €) et de 8 % en CP (+31 825 €) par rapport aux hypothèses sous-jacentes au PAP 2024.

L'écart s'explique essentiellement par la hausse des frais de déplacement (+61 500 € en AE et +58 500 € en CP par rapport aux prévisions initiales). Le coût des missions Outre-mer (55 500 € au lieu des 40 000 € prévus initialement), l'organisation de missions dans deux cours d'appel de grande dimension (Aix-en-Provence et Rennes, pour 29 200 €), et l'impact plus élevé que prévu de l'origine géographique des membres de la nouvelle mandature (en majorité provinciaux) explique en grande partie cette évolution.

En contrepartie, de moindres dépenses ont été réalisées sur les postes relatifs aux prestations de traiteur (plateaux repas des membres siégeant en journée continue et frais de réception : -10 600 € en AE/CP par rapport aux prévisions initiales), documentation, fournitures de bureau, impressions, affranchissement, expertises et traductions (-26 500 € en AE et -13 800 € en CP). Le marché interministériel de téléphonie mobile, dont les coûts sont inférieurs à ceux du marché précédent, s'est également traduit par une moindre dépense de 10 500 € en AE et de 2 000 € en CP.

- Dépenses d'équipement

Les montants des crédits inscrits dans le PAP 2024 pour ces dépenses s'élevaient à 57 011 € en AE et 54 022 € en CP. La consommation finale s'est établie à 18 496 € en AE et 27 765 € en CP, correspondant à un taux d'exécution de 32 % en AE (-38 515 €) et de 51 % en CP (-26 256 €) par rapport aux prévisions sous-jacentes au PAP 2024.

La moindre consommation s'explique essentiellement par l'abandon du projet de remplacement d'un véhicule ancien, compte tenu de l'annulation de crédits intervenue en février 2024, alors que plus de 27 000 € en AE et CP avait été prévus à ce titre.

Par ailleurs, le remplacement de copieurs, dans le cadre du nouveau marché Solimp4, par des configurations légèrement inférieures à celles prévues initialement, l'absence de réparations majeures tant sur les véhicules que

sur les mobiliers du Mobilier national, puis la limitation au strict nécessaire des achats de mobiliers a permis de diminuer les dépenses d'environ 11 220 € en AE et de 1 039 € en CP par rapport aux prévisions initiales.

- Dépenses informatiques

Les montants des crédits inscrits dans le PAP 2024 pour les dépenses informatiques s'élevaient à 238 075 € en AE et 477 967 € en CP. La consommation finale s'est établie à 284 238 € en AE et 240 014 € en CP, soit à un montant supérieur de 19 % en AE (+46 163 €) et inférieur de 50 % en CP (-237 953 €) par rapport aux prévisions inscrites dans le PAP 2024. Il est à noter que dans le cadre du PAP 2024, avait été prévue une enveloppe de 238 493 € en CP pour couvrir le paiement d'une première phase de travaux qui devait être lancée fin 2023 et qui n'avait pu être réalisée.

Les dépenses de l'année 2024 ont porté en premier lieu sur la poursuite des projets informatiques. Il est rappelé que, disposant d'un système informatique ancien, mis en place en 2016 et présentant d'importantes failles de sécurité, le Conseil a lancé dès 2021 un chantier visant à refondre et sécuriser ses divers applicatifs (logiciel-métier, sites internet et intranet). Après réalisation de divers audits, généraux et techniques, les travaux informatiques se sont accélérés en 2024, et ont donné lieu à des dépenses à hauteur de 207 792 € en AE et 176 600 € en CP, correspondant :

- Au montant des prestations réalisées dans le cadre de la Start'up d'État « Beta.gouv.fr », le Conseil s'étant intégré dans ce dispositif en vue de refondre son logiciel-métier. Après une phase d'investigation menée au cours du deuxième semestre 2023, prise en charge par la direction interministérielle du numérique (DINUM), la phase de construction a été lancée en 2024. Les premiers travaux de développement et les prestations d'accompagnement correspondantes ont donné lieu à une dépense en 2024 de 160 054 € en AE et 125 000 € en CP ;

- Aux premiers travaux de modernisation des sites internet et intranet : ces travaux ont débuté par la réalisation d'une prestation de cadrage destinée à fixer les besoins et ont été réalisés via le marché SIG (Service d'information du gouvernement) « Production de contenus graphiques, audiovisuels et numériques » pour un montant de 29 541 € en AE/CP ;

- A l'engagement de la prestation de montée de version du système de gestion de contenus (CMS Drupal) du logiciel-métier : cet engagement, impératif pour pouvoir diminuer les failles de sécurité du système informatique, a donné lieu à une dépense de 18 442 € en AE ;

- Au paiement des deux premières tranches de travaux réalisés dans le cadre de la prestation de mise aux normes RGPD (consommation de 22 059 € en CP) ; il est signalé que suite à une modification de prix, une diminution de l'EJ a été réalisée à hauteur de -245 € en AE.

Les dépenses informatiques ont par ailleurs porté sur :

- La tierce maintenance applicative : 22 571 € en AE et 22 329 € en CP ;

- Les prestations d'hébergement informatique : 48 430 € en AE et 35 642 € en CP, étant précisé qu'un nouveau marché réunissant deux marchés d'hébergement arrivés à échéance (hébergement du logiciel-métier et des sites Internet/Intranet) a été mis en place le 19 octobre 2024 ;

- La maintenance annuelle du logiciel de paye : 1 530 € en AE/CP ;

- L'achat de quelques équipements informatiques (ordinateurs portables, stations d'accueil et écrans) pour un montant de 3 912 € en AE/CP.

- Dépenses de formation et cotisations

Les montants des crédits inscrits dans le PAP 2024 pour ces dépenses s'élevaient à 26 440 € en AE et 31 057 € en CP. La consommation finale s'est établie à 13 790 € en AE et 19 070 € en CP, correspondant à un taux d'exécution de 52 % en AE (-12 650 € en AE) et de 61 % en CP (-11 987 €) par rapport aux prévisions sous-jacentes au PAP 2024.

Les cotisations correspondent à celles versées au Réseau européen des conseils de justice (RECJ) et au Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ), dont le Conseil assure la présidence depuis respectivement le mois de juin et le mois de novembre 2024. Le montant payé à ce titre s'est établi à un niveau légèrement inférieur aux prévisions (11 230 € en AE/CP, contre 12 500 € prévus).

Les dépenses de formation correspondent essentiellement aux cours en langue anglaise des membres et secrétaires généraux adjoints en charge des questions internationales. Elles ont été inférieures de 11 380 € en AE et de 10 717 € en CP par rapport aux montants inscrits dans le PAP. En effet, un contrat ayant été mis en place en 2023 pour deux années, aucun engagement à ce titre n'a dû être réalisé en 2024. Par ailleurs, le moindre nombre de participants à ces formations (par rapport à 2023) se traduit par une diminution de la dépense en CP.